ACTIVIDAD PRÁCTICA — UNIDAD 9

Responsabilidad civil y penal en sistemas informáticos

Legislación – Tecnicatura Universitaria en Programación a Distancia – UTN

Apellido y nombre:	Figueroa, Ignacio – DNI 45.406.120
Comisión:	C4 - A26
Fecha de entrega:	27/10/2026

Situación 1 — El sistema de facturación que falló

1. ¿Qué tipo de responsabilidad está en juego? ¿Por qué?

Es **responsabilidad civil contractual**. Hay un contrato con la empresa y el daño viene de no haber cumplido bien con lo pactado: que el sistema facture correctamente. El Código Civil y Comercial (CCyCN) obliga a reparar el daño causado por incumplir una obligación (art. 1716). No es penal porque no hubo intención de perjudicar a nadie, fue un error.

2. ¿Qué elementos necesitarías probar para defenderte como desarrollador?

- Que **el cliente pidió el cambio con urgencia** y no me dio tiempo para testear (mails, mensajes, tickets).
- Que **le avisé del riesgo** y aun así quiso seguir.
- Que mi obligación era **de medios**: trabajar con cuidado, no garantizar que nunca hubiera errores.
- Que la empresa **pudo detectar el error antes**, ya que duró dos semanas.

Con eso podría pedir que se reduzca mi responsabilidad por el hecho del propio damnificado (art. 1729 CCyCN). Igual, una parte probablemente me tocaría a mí.

3. ¿Qué deberías haber hecho antes de implementar la actualización para protegerte jurídicamente?

Dejar **por escrito** que el cliente pedía el cambio urgente sin tiempo para pruebas, hacer aunque sea **pruebas mínimas** del cálculo del IVA, tener un **plan para volver a la versión anterior** y **revisar las primeras facturas** después del cambio. Así el error se detectaba en horas y no en dos semanas.

4. ¿Qué cláusula en el contrato original habría ayudado a resolver esta situación de forma más clara?

Una cláusula de **cambios urgentes y límite de responsabilidad**, por ejemplo: "Si la CLIENTE pide por escrito una actualización urgente sin las pruebas habituales, asume los riesgos de esa decisión. La responsabilidad del DESARROLLADOR por errores no intencionales no superará lo cobrado en los últimos seis (6) meses."

Situación 2 — El acceso "sin querer" al servidor

5. ¿Cometiste algún delito? ¿Cuál? Justificá con referencia a la Ley 26.388.

Sí. Encontrar la vulnerabilidad era parte de mi trabajo, pero **entrar no**: el servidor era de otra empresa que no me contrató, y entré por curiosidad. La Ley 26.388 incorporó al Código Penal el

art. 153 bis (acceso sin autorización a un sistema o dato informático de acceso restringido). Que no tuviera contraseña no lo hace público. Como además era una base con datos personales, también encaja en el **art. 157 bis, inc. 1** (acceso ilegítimo a un banco de datos personales), que tiene más pena y sería el que se aplica.

6. ¿Qué deberías hacer en esta situación para actuar correctamente desde el punto de vista jurídico?

No volver a entrar ni guardar o compartir nada. **Avisarle a la empresa vecina** de forma privada y por escrito sobre la vulnerabilidad para que la corrija, sin difundirlo (divulgación responsable). Dejar documentado qué hice y qué no, y si tengo dudas, consultar con un abogado. Mi cliente no debería hacer nada con esa información, porque no es suya.

7. ¿Qué riesgos corre la empresa que tiene esa base de datos expuesta, según la Ley 25.326?

La ley obliga al responsable de una base de datos a tomar **medidas de seguridad** (art. 9). Tener datos de 10.000 clientes y tarjetas sin contraseña es un incumplimiento claro. Puede recibir **sanciones** de la Agencia de Acceso a la Información Pública (apercibimiento, multa, suspensión o clausura de la base, art. 31), **reclamos de los clientes** si sufren daños, por ejemplo con sus tarjetas, y un fuerte **daño a su reputación**.

8. ¿Cambia algo jurídicamente el hecho de que no modificaste ni te llevaste nada?

No cambia que haya delito: los arts. 153 bis y 157 bis castigan el **acceso en sí**, sin necesidad de copiar ni dañar nada. Sí cambia la gravedad: si hubiera borrado datos sería además **daño informático** (art. 183). Que no haya tocado nada y que haya avisado muestra que no tuve mala intención, y un juez lo tendría en cuenta.

Situación 3 — La app que se cayó en el peor momento

9. ¿Tenés responsabilidad por la caída si fue culpa del proveedor de hosting? ¿Podés transferirle el reclamo?

Sí. Frente al restaurante respondo yo, porque el hosting está incluido en mi contrato y el proveedor lo elegí yo. El CCyCN equipara el incumplimiento de quienes uso para cumplir al mío propio (art. 732). Tampoco es un caso fortuito, porque una caída de servidor es previsible. No le puedo pasar el reclamo del restaurante al proveedor, pero después **sí puedo reclamarle yo** según mi contrato con él. Igual, la mayoría de los proveedores solo devuelve una parte de lo que se les paga por mes.

10. ¿Qué tipos de daños está reclamando el restaurante? ¿Son todos reclamables legalmente?

Reclama **daño emergente** (lo que perdió directamente), **lucro cesante** (lo que dejó de ganar por los pedidos perdidos) y **daño a la reputación** (por las críticas). En principio se pueden reclamar, pero hay que probarlos:

- Los $120.000 parecen ser **ventas**, no ganancia. El lucro cesante es solo lo que se dejó de ganar, así que hay que descontar costos. Además, algunos clientes seguramente pidieron por teléfono.

- El **daño a la reputación** es difícil de probar: habría que demostrar que las críticas le hicieron perder clientes.
- En un contrato se responde por los daños que **se pudieron prever** al firmar (art. 1728). Un reclamo de ocho veces el abono mensual parece desproporcionado.

11. ¿Un SLA bien redactado en tu contrato hubiese limitado tu exposición? ¿Cómo?

Sí. Un **SLA** define cuánto tiempo tiene que estar disponible la app (por ejemplo, 99% del mes) y qué compensación corresponde si no se cumple, por ejemplo un descuento en el abono con un **tope** de un mes. También puede aclarar que no se responde por lucro cesante. Estas cláusulas son válidas, pero no protegen si hubo dolo o culpa grave (art. 1743 CCyCN).

12. ¿Qué medidas técnicas preventivas podrían haber evitado o reducido el impacto de esta situación?

Monitoreo con alertas para enterarme apenas se cae, un **servidor de respaldo** al que pasar el tráfico, **backups** para levantar la app rápido en otro lugar, una **página de contingencia** con el WhatsApp del restaurante para que los clientes pidan igual, y una **guardia** los fines de semana.

Situación 4 — El empleado que se llevó la base de datos

13. ¿Qué delitos pudo haber cometido el ex empleado? Mencioná los artículos del Código Penal que aplican.

- **Art. 157 bis, inc. 1:** acceso ilegítimo a un banco de datos personales. Tenía acceso para trabajar, no para llevarse toda la base a su casa.
- **Art. 153 bis:** acceso a un sistema informático excediendo lo autorizado.
- **Art. 157 bis, inc. 2 y art. 156:** si además revela o comparte los datos, que debía mantener en secreto.
- **Art. 183:** daño informático, si borró o alteró datos.

14. ¿Qué responsabilidad puede tener la empresa (y vos como líder técnico) por no haber implementado controles que impidieran esa descarga?

La **empresa** es la responsable de la base, así que puede ser sancionada por no cumplir las medidas de seguridad de la Ley 25.326, y es más grave porque son **datos de salud**, que la ley considera sensibles (art. 2). También responde civilmente ante los pacientes, incluso por lo que hacen sus empleados (art. 1753 CCyCN). Yo, como **líder técnico**, no respondo penalmente, pero podría tener una sanción laboral si la seguridad era parte de mis tareas y no la cumplí. Sería clave demostrar si había advertido el riesgo.

15. ¿Qué obligaciones tiene la empresa respecto de los pacientes cuyos datos fueron comprometidos, según la Ley 25.326?

Tiene que reforzar la **seguridad y la confidencialidad** de los datos (arts. 9 y 10), respetar el **derecho de acceso** de los pacientes (art. 14) y, si lo piden, rectificar o suprimir sus datos (art. 16). Aunque la ley no lo exige expresamente, debería **avisarles** lo que pasó. También tendría que intimar al ex empleado a borrar la copia, hacer la denuncia y **responder por los daños** que sufran los pacientes.

16. ¿Qué medidas técnicas y contractuales deberían haber existido para prevenir esta situación?

Técnicas: dar a cada uno solo los accesos que necesita, usar **datos anonimizados** para desarrollo, **bloquear descargas masivas**, poner **alertas** en los logs (el acceso se descubrió una semana después) y **dar de baja los accesos** apenas alguien renuncia.

Contractuales: un **acuerdo de confidencialidad** que siga vigente después de la renuncia, **políticas escritas** sobre el uso de datos de pacientes y un **procedimiento de salida** con una declaración de que no se queda con información de la empresa.

Reflexión final

Este trabajo me mostró que muchas decisiones que parecen solo técnicas tienen consecuencias legales: subir un cambio sin testear, entrar a un servidor "para ver" o darle a todo el equipo acceso a toda la base. En los cuatro casos, el problema se podía evitar con cosas simples: dejar todo por escrito, tener contratos claros y aplicar buenas prácticas de seguridad. Cuidarse jurídicamente también es parte de hacer bien el trabajo.